

Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 25/06/2024, n. 17505

CASS
Ordinanza
25 giugno 2024

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 25/06/2024, n. 17505

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 17505

Data del deposito : 25 giugno 2024

Testo completo

sul ricorso 11215/2019 proposto da: TU RB, elettivamente domiciliata in Roma, VIALE PARIOLI 77, presso lo studio dell'avvocato MARIA GIULIA CANNATA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIA CAMPOREALE;

-ricorrente - contro PHILIP MORRIS ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIVENZA 3, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LOTTI che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABRIZIO DAVERIO, SALVATORE FLORIO;

- controricorrente - avverso la sentenza n. 4576/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/01/2019 R.G.N. 861/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere Dott. MICHELINI GUALTIERO. Civile Ord. Sez. L Num. 17505 Anno 2024 Presidente: PAGETTA ANTONELLA Relatore: MICHELINI GUALTIERO Data pubblicazione: 25/06/2024 2 Rilevato che 1. la Corte di Appello di Roma ha rigettato, con sentenza n. 4576/2018, il gravame avverso sentenza del Tribunale di Roma in controversia di lavoro tra BA UR e la società Philip Morris Italia;

2. avverso la sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice con 2 motivi;

controparte ha resistito con controricorso;

3. successivamente la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione a seguito di sottoscrizione tra le parti di scrittura privata transattiva in data 3.4.2024, comprensiva di regolazione delle spese

legali;

la società ha, a sua volta, depositato atto di adesione alla rinuncia;

Considerato che 1. rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all'art. 391 c.p.c.; 2. essa è produttiva di effetti in quanto espressamente accettata dalla parte controricorrente;

3. ai sensi del quarto comma dell'art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;

4. in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, regolate dalle parti nel negozio transattivo;

non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali;

3

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma nell'Adunanza camerale del 16 aprile 2024.